

1032195-52.2022.8.26.0001

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Cartão de Crédito

Magistrado: Rubens Hideo Arai

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional I - Santana

Vara: 1ª Vara do Juizado Especial Cível

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... pois este foi vítima de um golpe/furto, de forma que é desnecessário confirmar se as operações forma feitas com o cartão e senha do mesmo. A prova pericial neste caso não modificaria a compreensão de como os fatos se deram. Sendo assim não há um motivo claro para declarar a incompetência do Juizado Especial Cível.

Ainda que se trate de responsabilidade objetiva do Banco, não há, no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

1ª Vara do Juizado Especial Cível

Avenida Engenheiro Caetano Álvares, 594, Casa Verde - CEP 02546-000, Fone: (11)

3951-2525, São Paulo-SP - E-mail: santana1jec@tjsp.jus.br

Autos nº:

1032195-52.2022.8.26.0001

Juiz de Direito:

Rubens Hideo Arai

Requerente:

Tiago Jose Piedade Vasconcellos Silva

Requerido:

Itaú Unibanco S.A.

Vistos

Relatório dispensado.

Fundamento e decido.

O feito comporta julgamento antecipado. As partes foram devidamente intimadas (fl. 24/25) para que fundamentassem o interesse na produção de prova em audiência e fornecessem o endereço eletrônico das testemunhas que pretendiam ouvir, tendo a parte autora deixado transcorrer in albis o prazo concedido. Assim, a prova passou a ser de natureza documental e deveria instruir a inicial e a defesa e que admite julgamento antecipado na forma do inciso I do art. 355 do Código de Processo Civil. Os pontos controvertidos fixados referem-se a matéria de direito e fatos que não guardam qualquer relação de pertinência com a demanda proposta, não se vislumbrando a utilidade e necessidade da prova pericial pleiteada. É incontroverso que as operações foram feitas com o cartão e senha do autor, pois este foi vítima de um golpe/furto, de forma que é desnecessário confirmar se as operações forma feitas com o cartão e senha do mesmo. A prova pericial neste caso não modificaria a compreensão de como os fatos se deram. Sendo assim não há um motivo claro para declarar a incompetência do Juizado Especial Cível.

Ainda que se trate de responsabilidade objetiva do Banco, não há, no caso, elemento de prova, sequer indício, de que tivesse havido má prestação do serviço.

Em que pese o espírito do referido diploma legal seja justamente a facilitação da defesa dos direitos dos consumidores, e não o contrário, não se observa a verossimilhança das alegações da parte autora, a ensejar prova maior do aquela que foi feita pelo banco, conforme passo a expor.

O Banco afirma e demonstra que no período impugnado o cartão que o autor alega não

ter recebido foi responsável pela realização de saques que por ele não foram questionados, sendo que todas as operações de saque foram efetuadas mediante a passagem do cartão magnético do autor e digitação da senha, sendo que estas são de conhecimento exclusivo do titular do cartão, o qual foi vítima do chamado golpe da maquininha.

Em vista disso, impõe-se destacar que o conhecimento da respectiva senha do cartão magnético é exclusiva do usuário, sendo dele a responsabilidade pela utilização da senha para eventuais saques realizados em terminais eletrônicos. Nesse sentido, peço vênia para transcrever excerto do julgado do ilustre Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, proferido no julgamento do Recurso Especial 417835 / AL, julgado em 11/06/2002 e publicado no DJ de 19.08.2002, p. 180, que adoto como razão de decidir: "Desse modo, achando-se na posse e guarda do cartão e da senha, a presunção lógica é a de que se houve o saque com o emprego de tal documento magnético, cabe à autora provar que a tanto não deu causa. Não basta alegar que dele não fez uso. Tem de demonstrá-lo. Ao estabelecimento bancário basta, na hipótese em comento, comprovar que o saque foi feito com o cartão do cliente, que tinha a sua guarda, e não que foi o cliente, pessoalmente, quem efetuou a retirada. Seu ônus não tem essa extensão, penso eu. Não há, pois, a prova da culpa do banco, que ele teria agido com imprudência, imperícia ou negligência, se entregou o dinheiro de acordo com as regras de depósito, mediante a apresentação do credenciamento necessário. Aliás, a prevalecer o entendimento contrário, estar-se-ia dando margem a ações fraudulentas, bastando ao correntista alegar que não fez uso do cartão, para obter ressarcimento". Neste mesmo sentido: "CIVIL. CONTA CORRENTE. SAQUE INDEVIDO. CARTÃO MAGNÉTICO. SENHA. INDENIZAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. O uso do cartão magnético com sua respectiva senha é exclusivo do correntista e, portanto, eventuais saques irregulares na conta somente geram responsabilidade para o Banco se provado ter agido com negligência, imperícia ou imprudência na entrega do numerário. Recurso especial conhecido e provido para julgar improcedente o pedido inicial." (Resp 602680, DJ 16.11.2004, Min. Fernando Gonçalves, 4ª T.). As operações em débito já contam, obrigatoriamente, com um dia útil de prazo. Esse é o tempo máximo estipulado pelo Banco Central. Os pagamentos são processados pelo Serviço de Liquidações de Cartões (SLC) e, por lei, são separados em bandeiras. No caso, o autor afirma que "durante o tempo em que o Requerente estava assistindo ao Show, seu cartão foi utilizado por terceiros na função débito, sendo utilizado todo o seu cheque especial disponível, não sendo utilizado a função de crédito disponível, por não ter limite disponível. No dia seguinte, em (05.08.2022) o Requerente se dirigiu até a delegacia do seu bairro e fez o Boletim de Ocorrência e após, foi até sua agência bancária e solicitou o ESTORNO DAS COMPRAS". Como se vê, quando da solicitação do estorno o numerário já havia sido repassado na noite anterior pelo SLC, de forma que o réu não tinha como reter tal repasse. Em relação ao valor das operações, cabe observar que estas dentro do limite de crédito da conta e no de movimento do mesmo. Nessas condições, afasto a responsabilidade do banco, pois, no caso concreto, não restou caracterizada falha na prestação do serviço, e, tampouco foi demonstrada sua culpa pelos saques supostamente irregulares. Ante o exposto, julgo improcedente a ação, julgando extinto o processo com julgamento do mérito nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil. Sem ônus da sucumbência nesta fase processual nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Para fins de recurso inominado: O prazo para recurso é de dez dias (art. 42 da Lei nº 9.099/95) contados da ciência da sentença. O recurso deverá ser interposto por advogado e vir acompanhado do preparo. Conforme o art. 42, § 1º, da Lei nº 9.099/1995, fica facultado o recolhimento do preparo em até 48 horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação. Frisa-se que, de acordo com o Comunicado nº 489/2022 da Corregedoria Geral da Justiça, "o valor da causa, para efeito de cálculo do preparo recursal (primeira e segunda parcelas, conforme incisos I e II, do art. 4º., da Lei Estadual nº. 11.608/2003), deverá ser atualizado monetariamente". Assim, nos termos do art. 54, parágrafo único, da Lei nº 9.099/1995 e dos Comunicados nº 1530/2021 e 489/2022 da Corregedoria Geral da

Justiça do eg. TJSP, o preparo compreenderá:

- a) à taxa judiciária de ingresso, no importe de 1% sobre o valor atualizado da causa, observado o valor mínimo de 5 (cinco) UFESPs, a ser recolhida por meio da guia DARE-SP, código 230-6 (R\$159,85);
- b) taxa judiciária referente às custas de preparo, no importe de 4% sobre o valor atualizado da condenação ou da causa, se não houver condenação, observado o valor mínimo de 5 (cinco) UFESPs, a ser recolhida por meio da guia DARE-SP, código 230-6 (R\$540,70);
- c) as despesas processuais referentes a todos os serviços forenses eventualmente utilizados (despesas postais/AR: guia do FEDTJ - código 120-1; diligências do Oficial de Justiça: guia GRD; taxas para pesquisas de endereço nos sistemas conveniados: guia do FEDTJ, código 434-1; etc).

P.I.C.

São Paulo, 07 de dezembro de 2022.